



CVDC Centre
de Vulgarisation
du Droit Congolais



Kinshasa, le 05 mai 2026

N/Réf : CVDC/010/2026

A la bonne attention de Directeurs
Généraux des entreprises et des
établissements publics

Concerne : Journées de réflexion et d'échange d'expériences sur le thème :
« Comment négocier la rupture du contrat de travail et transiger
les litiges liés à la rupture du contrat de travail? »
Du 08 au 10 juin 2026

Mesdames/Messieurs les Directeurs Généraux,

En dehors des modes classiques de rupture du contrat de travail que sont le licenciement, la démission et la retraite, la relation de travail entre employeur et salarié peut être résiliée également de commun accord après négociation.

Cette pratique, qui procède du droit civil des contrats, trouve son application dans le code du travail, spécialement en ses articles 61 bis et 61 ter.

Cependant, la rupture négociée du contrat de travail n'est pas à confondre avec la transaction qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, la rupture négociée du contrat de travail et la transaction des litiges consécutifs à la rupture du contrat sont soumises à des conditions de fond et de forme prévues par le code civil et le code du travail.

Les journées de réflexion et d'échange d'expériences qui seront organisées du 08 au 10 juin 2026 sur le thème en rubrique, offrent aux participants l'opportunité de mieux maîtriser le cadre légal de la rupture négociée du contrat de travail et de la transaction des litiges nés ou à naître à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Cet atelier de formation et de perfectionnement sera axé sur l'analyse des conditions de validité et des modalités de négociation de la rupture du contrat de commun accord et de la transaction des litiges liés à la rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, les participants à cet atelier de formation seront initiés aux techniques de rédaction de l'accord ou arrangement sanctionnant l'issue de négociations de la rupture amiable du contrat de travail et de la transaction des litiges liés à la rupture du contrat de travail.

Les travaux pratiques de ces journées d'études seront consacrés à l'analyse de la jurisprudence de cours et tribunaux en matière de règlement judiciaire des litiges relatifs à la rupture négociée du contrat de travail et à la transaction des contestations consécutives à la résiliation du contrat de travail.

L'animation de cet atelier de renforcement des capacités sera assurée par des praticiens de droit spécialistes du droit social conjointement avec les Inspecteurs du travail justifiant d'une expérience éprouvée.

Etant donné que cet atelier de formation permettra aux participants d'éviter à leurs entreprises respectives les risques des contentieux liés à la rupture négociée du contrat de travail et à la transaction des litiges consécutifs à la rupture du contrat, la participation de tous les gestionnaires des ressources humaines, des conseillers juridiques et des délégués syndicaux à ces assises s'avère indispensable.

Toute manifestation d'intérêt en vue de la participation à cet atelier de formation est attendue le 5 juin 2026 au plus tard.

A toutes fins utiles, vous voudrez bien trouver ci-joints les termes de référence de cet atelier de formation.

Vous remerciant d'avance de la participation de votre entreprise à ces assises, nous vous prions d'agréer, Mesdames/Messieurs les Directeurs Généraux, l'expression de notre parfaite considération.

Le Directeur Général
Maître Gabriel Ongunda Emongo

Association Sans But Lucratif pour la Vulgarisation des lois de la République
Téléphone : 0999942049 – 0816333757 - E-mail : cabinetgaby@gmail.com
Avenue TOMBALBAY n°19 /A, Local n°14 Commune de la Gombe en face du restaurant LIMONCELLO

A.S.B.L

**Termes de Référence des journées de réflexion et d'échange d'expériences
sur le thème « comment négocier la rupture du contrat de travail
et transiger les litiges liés à la rupture du contrat de travail ? »**

I. Contexte et justification

Une convention de résiliation amiable du contrat de travail mal négociée et conclue en violation des conditions de validité prévues par la loi peut entraîner des contentieux très coûteux entre employeur et salarié.

Il en est de même d'un accord transactionnel ou protocole d'accord transactionnel conclu entre employeur et salarié en violation des conditions de fond et de forme fixées par le droit civil des contrats et le droit du travail peut s'avérer désastreux pour les parties.

Les journées de réflexion et d'échange d'expériences qui seront organisées du 08 au 10 juin 2026 s'inscrivent dans le cadre de la vulgarisation du régime juridique congolais applicable à la rupture amiable du contrat de travail et à la transaction des litiges nés ou à naître à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

II. Objectifs de la formation

Objectif général

La formation vise à rendre les participants capables de veiller efficacement au respect strict des conditions de fond et de forme prévues par la loi lors de la négociation de la rupture du contrat de travail et de la transaction des litiges nés ou futurs liés à la rupture du contrat de travail.

Objectifs spécifiques

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Faire la différence entre la rupture négociée du contrat de travail et la transaction des litiges consécutifs à la rupture du contrat de travail ;
- Appliquer strictement les conditions de validité de la rupture négociée du contrat de travail et de la transaction des litiges liés à la rupture du contrat de travail ;
- Indiquer les situations dans lesquelles une rupture négociée du contrat de travail est exclue ;
- Rédiger correctement une convention de résiliation amiable du contrat de travail ou un accord transactionnel ;
- Calculer l'indemnité transactionnelle en faveur du salarié.

III. Programme de formation

Le programme de la formation s'articule comme suit :

Module 1 : Différence entre rupture négociée du contrat de travail et la transaction

- Rupture négociée du contrat de travail, mode alternatif de rupture du contrat de travail ;
- Transaction, contrat par lequel l'employeur et le salarié terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Module 2 : Rupture négociée du contrat de travail

- Fondement juridique en droit civil congolais ;
- Fondement juridique en droit du travail congolais ;
- Conditions de validité en droit civil et en droit du travail ;
- Situation dans lesquelles une rupture négociée du contrat de travail est exclue ;
- Rédaction de la convention de résiliation amiable du contrat de travail.

Module 3 : Transaction des litiges nés ou à naître à l'occasion de la rupture du contrat de travail

- Fondement juridique en droit civil congolais ;
- Fondement juridique en droit du travail ;
- Conditions de validité en droit civil et en droit du travail ;
- Rédaction de l'accord transactionnel ou du protocole d'accord transactionnel ;
- Calcul de l'indemnité transactionnelle.

IV. Approche pédagogique de la formation

La formation sera assurée selon les méthodes andragogiques :

- Exposé / débat ;
- Etude des cas ;
- Commentaire de la jurisprudence.